



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 - Fax 0372/729675
Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 25

del 31.03.2022

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 CON AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI ASSUNZIONALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese **marzo** alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1. BRICCHI ORESTE DANIELE
2. STAGNATI LORENZO
3. GENNARI PAOLO

Presenti	Assenti
Presente	
Presente	
Presente	
3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Grassi Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Bricchi Oreste Daniele in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera G.C. n. 25

del 31.03.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 CON AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI ASSUNZIONALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

ATTESTATO che sulla presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del [D.Lgs. n. 165/2001](#), come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del [D. Lgs. n. 165/2001](#) e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

3

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1 del DL 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 12, del D.L. “Milleproroghe 2022” così dispone:

Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste;

CONSIDERATO che con Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 270.968,42;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

PRESO ATTO della Dotazione Organica 2022-2024 alla data del 1.1.2022:

CATEGORIA	PROFILI PROFESSIONALI	N. POSTI	COPERTI	VACANTI
AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE				
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	1	0	1
C 3 con accesso da C1	ISTRUTTORE AMM.VO (36/36)	1	1	0
C 3 con accesso da C1	ISTRUTTORE DI VIGILANZA – VIGILE URBANO – MESSO – AUTISTA SCUOLABUS	1	1	0
<i>TOTALE</i>		3	2	1
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO				
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TECNICO COMUNALE – CON INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	1 (P.T. 18/36)	1 (P.T. 18/36) Articolo 110, comma 1	0
B3 giuridico	OPERAIO, MURATORE, MANUTENTORE, CONTONIERE, AUTISTA SCUOLABUS E SEPPELLITORE IN POSSESSO DI PAT. D E CQC	1 (F.T.. 36/36)	1	0
A3	INSERVIENTE	1 (P.T. 15/36)	1 (P.T.)	0
<i>TOTALE</i>		3	1	0
	TOTALE GENERALE	4 (Full time) 2 (Part time)	5	1

RITENUTO di confermare la Dotazione Organica come sopra riportato, sulla base dei seguenti principi.

- pianificazione e programmazione delle risorse umane in funzione alle politiche ed agli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione;
- accrescimento dell'efficienza di aree, uffici e servizi;
- razionalizzazione del costo del lavoro;
- realizzazione del migliore utilizzo delle risorse umane;

ASSUNTO che:

- la condizione di soprannumero si rileva dal confronto tra Dotazione Organica, personale in servizio e parametri relativi alla spesa del personale ed al numero di dipendenti per enti *virtuosi*;
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, secondo le ultime previsioni del comma 5-bis dell'art. 3 del DL 90/2014 convertito con modificazioni nella legge 114/2014, oltre che ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006;

ACCERTATO che il Comune di Acquanegra Cremonese:

- alla data del 31 dicembre 2021 conta una popolazione di 1.123 abitanti;
- alla data odierna ha n. 5 dipendenti in servizio;
- ha un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/224, a fronte di un indice medio per i comuni da 1.000 a 2.000 abitanti che è pari a 1/128 secondo il decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017;
- non versa né in condizioni di deficit strutturale né in stato di dissesto finanziario e che, pertanto, può legittimamente definirsi "ente finanziariamente sano";
- non deve dare copertura alla quota di riserva da destinare ai lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/1999, in quanto obbligo già assolto;

CONSIDERATO che:

- applicando il rapporto virtuoso 1/128 previsto dal citato D.M. del 10 aprile 2017 i dipendenti dovrebbero essere 9;
- pertanto, il personale in servizio è sottodimensionato di n. 4 unità;

Si precisa, in merito, che il Comune di Acquanegra ha approvato con Delibera di Giunta n. 88 in data 31/12/2021 una convenzione con il Comune di Crotta d'Adda per la disponibilità della Responsabile del Servizio Finanziario, per n. 6 ore settimanali, mediante scavalco condiviso, - periodo 01.01.2022 - 30.06.2022;

DATO ATTO che:

- la Dotazione Organica, come sopra individuata, presenta n. 1 posto vacante;
- l'Ufficio Personale, i Responsabili di Area ed il Segretario Comunale non riscontrano situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 33/2019, il quale al fine di superare il turn over, ha previsto una nuova disciplina per la determinazione della capacità assunzionale, basata sulla sostenibilità finanziaria della stessa ed introducendo quindi un parametro di incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio, al netto dell'accantonamento al FCDE;

RICHIAMATO il DM 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 in data 27/04/2020 ed entrato in vigore il 20 aprile 2020 (art.1, comma 2), il quale ha recepito i criteri contenuti nell'art.33 del d.l. 33/2019 ed approvato le nuove regole per la determinazione della capacità assunzionale dei comuni;

CONSIDERATO che ai fini del suddetto rapporto, il DM 17 Marzo 2020 prevede espressamente che:

- a. spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

- b. entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

6

VISTA la Circolare della Funzione pubblica del 4 giugno 2020, esplicativa delle nuove modalità di determinazione della capacità assunzionale;

CONSIDERATO che:

- in base a quanto previsto dal citato DPCM e dalla relativa circolare, la capacità assunzionale viene determinata sulla base di un valore soglia, differenziato in relazione alla fascia demografica di appartenenza del Comune (che per Acquanegra Cremonese corrisponde al 28,60%), calcolato come incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio rendicontato, al netto del FCDE stanziato in via definitiva nel bilancio di previsione dell'ultimo anno considerato;
- il calcolo della spesa di personale e delle entrate correnti medie deve essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute al punto 1.2 della Circolare;
- per gli enti che hanno optato per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale, la entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del relativo FCDE, ai fini della determinazione del valore soglia;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 25/06/2020, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2021, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2020;

TENUTO CONTO che il Comune di Acquanegra Cremonese, sulla base dei calcoli sopra indicati, registra un valore di incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti nette pari al 18,78% considerando il triennio 2018-2020) di seguito riportati:

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
ENTRATE BILANCIO	980.063,32	1.002.806,93	1.154.887,54
Media entrate correnti anni 2018-2019-2020	€ 1.045.919,26		
FCDE Bilancio di Previsione assestato 2020	- € 3.952,00		
Media entrate al netto FCDE	€ 1.041.967,26		

Valore soglia tabella 1 D.M. 17 Marzo 2020 fascia b	€ 298.002,64	Pari al 28,6% della media entrate al netto FCDE € 1.041.967,26
Spese di personale 2020	€ 195.828,47	Rendiconto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2021
Calcolo percentuale ente	18,78%	Rapporto fra media entrate netto FCDE e Spese di personale anno 2020 Ente virtuoso (max 28,60%)
Spazi assunzionali complessivi	€ 102.422,68	Differenza tra valore soglia e Spese di personale 2020
Spazi assunzionali 2022 pari al 33% tabella 2 D.M. 17 marzo 2020	€ 70.389,26	pari al 33% (tabella 2 D.M.) delle spese di personale 2018 € 213.300,80
Spazi assunzionali 2023 pari al 34% tabella 2 D.M. 17 marzo 2020	€ 72.522,27	pari al 34% (tabella 2 D.M.) delle spese di personale 2018 € 213.300,80
Spazi assunzionali 2024 pari al 35% tabella 2 D.M. 17 marzo 2020	€ 74.655,28	pari al 35% (tabella 2 D.M.) delle spese di personale 2018 € 213.300,80

PRESO ATTO quindi che questo ente può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica (fascia b da 1.000 a 1.999 abitanti) pari al 28,60% ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art.5 del DM stesso per la propria fascia demografica fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione come di seguito specificato:

	2021	2022	2023	2024
Spesa di personale rendiconto 2018	€ 213.300,80	€ 213.300,80	€ 213.300,80	€ 213.300,80
Margine di incremento	29%	33%	34%	35%
Capacità assunzionale dal 2020 (valori cumulati)	€ 61.857,23	€ 70.389,26	€ 72.522,27	€ 74.655,28

RICORDANDO che i comuni che presentano una spesa di personale inferiore al valore soglia:

- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 17/03/2020, possono utilizzare i resti della capacità assunzionale residua maturata nei cinque anni precedenti il 2020, in deroga ai citati incrementi percentuali;
- ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPCM 17/03/2020, le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte in forza di decreto sono escluse dai limiti di spesa complessivi di personale determinati ai sensi dl comma 557-quater della legge 296/2006;

TENUTO CONTO che il margine di incremento della spesa di personale calcolata per il 2020 è pari ad € 42.660,16 pari al 20% della spesa di personale anno 2018 di € 213.300,80;

CONSIDERATO che le assunzioni programmate nel 2020 sono state pari ad € 27.395,04 (su base annua) come di seguito riportate:

n. 1 assunzione Cat. B.3 a tempo pieno ed indeterminato del Cantoniere – Autista	€ 27.395,04
---	-------------

PRECISATO che per quanto sopra riportato, il margine di incremento della spesa di personale è stato utilizzato parzialmente per € 27.395,04 per le assunzioni programmate nell'anno 2020;

CONSIDERATO che il succitato Cantoniere-Autista ha presentato le dimissioni ed è stato collocato a riposo con Determina n. 137 del 13/09/2021, con decorrenza 01/01/2022, per cui è stata sostenuta interamente a tale titolo la spesa per l'anno 2021.

DATO ATTO che previo espletamento di tutti gli adempimenti in materia previsti dalla legge, l'amministrazione Comunale ha già proceduto in data 01/01/2022 all'assunzione attraverso lo scorrimento di propria graduatoria la copertura del posto vacante in sostituzione del Cantoniere-Autista Scuolabus Cat. B.3;

TENUTO CONTO che, per l'anno 2021, dal valore calmierato di € **61.857,23**, pari al 29% della spesa di personale anno 2018 di € 213.300,80, deve essere decurtato il margine di incremento della spesa di personale utilizzata per le assunzioni programmate nell'anno 2020 pari ad € **27.395,04**;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di determinare la capacità assunzionale per l'anno 2021 in € **34.462,19**, non utilizzata;

PRESO ATTO che in data 12 aprile 2020, causa decesso per COVID, è cessato il dipendente Chiappani Tiziano, Responsabile dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Sociale, cat. D tempo piene ed indeterminato;

TENUTO CONTO che:

- il margine di incremento della spesa di personale calcolata per il 2022 è pari ad € 70.389,26, pari al 33% della spesa di personale anno 2018, € 213.300,80;
- dal valore calmierato di € **70.389,26**, pari al 33% della spesa di personale anno 2018 di € 213.300,80, deve essere decurtato il margine di incremento della spesa di personale utilizzata per le assunzioni programmate nell'anno 2020 pari ad € **27.395,04** e nell'anno 2021 pari ad € **zero**;

RITENUTO di determinare la capacità assunzionale residua per l'anno 2022 in € **42.994,22**;

RITENUTO, conseguentemente, di proporre il piano assunzionale per il triennio 2022-2024, al fine di programmare l'assunzione, per l'annualità 2022, di n. 1 Istruttore Direttivo D.1 a tempo pieno ed indeterminato da inserire in servizio presso l'Area Finanziaria con una spesa annua di € 33.542,91 da rideterminare in ragione delle frazioni di anno;

PIANO OCCUPAZIONALE 2022

Anno	Profilo professionale	PT/	Modalità di reclutamento	Tempi di attivazione
------	-----------------------	-----	--------------------------	----------------------

	da coprire	FT	Concorso pubblico/CPI	Utilizzo graduatorie	CFL	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilizza-zioni	Mobilità	procedura Previsione copertura del posto
D1	Istruttore direttivo Contabile	FT	X	X					X	01.05.2022

PIANO OCCUPAZIONALE 2023 e 2024

NEGATIVO

CONSIDERATO altresì che:

- ai fini dell'attuazione del programma assunzionale, le modalità di reclutamento potranno essere tutte quelle ammesse: trasferimento di personale da altri enti, per mobilità volontaria ex art. 30 e obbligatoria ex art. 30 e 34-bis D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., compreso l'utilizzo di graduatorie formate da altri enti, oltre al concorso pubblico;
- si darà attuazione al programma di reclutamento oggetto del presente atto nel rispetto delle riserve a favore di volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, D. Lgs. 66/2010 e ss. mm. e ii., tenuto conto del cumulo di frazioni di riserva registrati in occasione di precedenti assunzioni;
- in relazione a eventuali cessazioni di personale che dovessero intervenire in corso di esercizio (per mobilità / pensionamenti / dimissioni) si potrà dar corso alle relative sostituzioni esclusivamente nel rispetto dei limiti - valore soglia massimo del 27% e incremento graduale massimo annuo rispetto alla spesa del 2018 - previsti dal D.M. 17 marzo 2020 (rif. art. 4, tabella 1 - art. 5, tabella 2), ai sensi dell'art. 33, co. 2, del pluricitato D.L. 34/2019 e ss. mm. e ii., come confermato dalla Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con la deliberazione n. 85/2021: "(...) La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall'applicazione delle regole sopra viste", e ribadito nella deliberazione della medesima sezione 167/2021;

DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dalla programmazione per l'anno 2022 di cui sopra pari ad € **33.542,91** rientra nei limiti delle facoltà assunzionali per l'anno 2022 di € **42.994,22**;

PRECISATO che, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, sono comunque consentite le eventuali sostituzioni di personale cessato ed eventuali incrementi del monte ore settimanali di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale;

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

CONSIDERATO che la spesa riservata ad assunzioni con contratto di lavoro flessibile (articolo 9, comma 28 DL 78/2010) deve rispettare il vincolo della spesa sostenuta nell'anno 2009, pari ad € **19.500,00**;

DATO ATTO che nel limite sopra richiamato non rientrano le spese di personale relative ad incarichi ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con propria deliberazione n. 27 del 09/03/2019;

RICHIAMATO il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018;

DATO ATTO che le procedure assunzionali saranno poste in atto previa verifica dei presupposti necessari per poter procedere alle assunzioni, in particolare:

- deliberazione della Giunta comunale in ordine al il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità 2022/2024 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- trasmissione del bilancio di previsione 2022 – 2024 ed allegati alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);

ATTESTATO che:

- sulla presente proposta di deliberazione è stato preventivamente chiesto il parere dell'organo di revisione finanziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001;
- che l'organo di revisione finanziaria, con nota trasmessa via pec in data 13 marzo 2022, ns. prot. n. 782/5-2-2 ha comunicato di non potersi esprimere in mancanza dello schema di bilancio di previsione e di demandare l'espressione del proprio parere di competenza all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 come segue:

PIANO OCCUPAZIONALE 2022

Delibera G.C. n. 25

del 31.03.2022

Anno	Profilo professionale da coprire	PT/ FT	Modalità di reclutamento							Tempi di attivazione procedura Previsione copertura del posto
			Concorso pubblico/CPI	Utilizzo graduatorie	CFL	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilizzazioni	Mobilità	
D1	Istruttore direttivo Contabile	FT	X	X					X	01.04.2022

PIANO OCCUPAZIONALE 2023 e 2024

NEGATIVO

11

- 3) di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti delle facoltà assunzionali per l'anno 2022, pari a € **70.389,26**;
- 4) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPCM 17/03/2020, le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte in forza di decreto sono escluse dai limiti di spesa complessivi di personale determinati ai sensi dl comma 557-quater della legge 296/2006;
- 5) di pubblicare il presente Piano Triennale dei Fabbisogni in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere il presente Piano Triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 7) di dare atto che il Comune di Acquanegra Cremonese risulta in regola con la percentuale di riservatari di cui alla L. 68/99;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione costituirà elemento integrativo dell'intera manovra di bilancio per il triennio 2021-2022-2023;
- 9) di dare atto del valore programmatico della presente deliberazione e di demandare ai competenti responsabili di area i provvedimenti attuativi;
- 10) di comunicare la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;

Di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Delibera G.C. n. 25

del 31.03.2022

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Bricchi Oreste Daniele

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il : 05.05.2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

[X] La suestesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Acquanegra Cremonese, lì 05.05.2022

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

↑
[] il . . . decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

↑
[X] si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Acquanegra Cremonese, 05.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grassi dr. Raffaele Pio



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – Fax 0372/729675
Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

Allegato alla Deliberazione
di G.C. n.25 del 31.03.2022

13

Proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 CON AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI ASSUNZIONALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

Pareri preventivi espressi ai sensi degli artt. 147/bis, 151 e 191 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e del D.L. 174/2012

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario in ordine alla proposta di deliberazione:

RILASCIATA

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Acquanegra Cremonese, 31.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato (SUDATI DR.SSA SERENA)

Il sottoscritto Responsabile del servizio in ordine alla proposta sopra riportata

ESPRIME

Il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa.

Acquanegra Cremonese, 31.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato (GRASSI DR. RAFFAELE PIO)

Delibera G.C. n. 25 del 31.03.2022